

1500045-11.2022.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026111/2022 - DEL.POL.SOCORRO, 22705544 - DEL.POL.SOCORRO, 117/22/113 - DEL.POL.SOCORRO, 2026111 - DEL.POL.SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DORTA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

2ª Vara

Rua Bertoldo Klinger, 12, Centro, Socorro - 13960-000 - SP

Processo nº : 1500045-11.2022.8.26.0631

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500045-11.2022.8.26.0631

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026111/2022 - DEL.POL.SOCORRO, 22705544 - DEL.POL.SOCORRO, 117/22/113 - DEL.POL.SOCORRO, 2026111 - DEL.POL.SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DORTA GOMES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Aos 26 de maio de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Socorro, Comarca de Socorro, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu o(a) DD. Representante do Ministério Público, Dr(a). Elias Francisco Baracat Chaib. Presente o réu, DANILO DORTA GOMES, acima mencionado, acompanhado de seus defensores, Dr. Luis Carlos Pires OAB 247217/SP e Dr. Ricardo Rafael Pires de Oliveira - OAB/SP n.º 446.407. Presentes as testemunhas de acusação, quais sejam, Cesar Augusto Verzani e DANILO DA SILVA PINTO. Ausente a testemunha de defesa, qual seja, Silvio Cesar Pedroso Ricci. INICIADOS OS TRABALHOS: Primeiramente, foram ouvidas as testemunhas de acusação, acima

mencionadas, o que foi feito pelo sistema de gravação audiovisual com a concordância das partes em termos apartados. Pelo defensor do réu foi dito que: Desisto da oitiva da testemunha Silvio Cesar Pedroso Ricci. Pela MM.^a Juíza foi dito que: Homologo a desistência da(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) acima mencionada(s), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Assegurado o direito de entrevista reservada com o Defensor, em seguida, foi (foram) interrogado(s) o(s) réu(s) acima mencionado(s), o que foi feito em termos apartados. Após, Pela MM.^a Juíza foi dito que: Encerrada a fase instrutória, passem as partes aos debates. Pelo representante do Ministério Público e pelo defensor do réu foi declarado por mídia. Após, pela MM.^a Juíza foi dito que: VISTO. DANILO DORTA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 28 de Janeiro de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Padre Francisco Paiva, altura do nº 637, Jd. Teixeira, neste Município e Comarca de Socorro-SP, teria sido surpreendido transportando 997 (novecentos e noventa e sete) porções da droga cocaína, embaladas individualmente em pequenos sacos plásticos, pesando aproximadamente 758g (setecentos e cinquenta e oito gramas), para fins de venda, fornecimento e entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado. Apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 20 de Abril de 2022. O réu foi citado. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, ocasião em que o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pediu pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela aplicação da pena no mínimo legal e da atenuantes da confissão espontânea, bem como aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos. É O RELATÓRIO. DECIDO. A denúncia é procedente. A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, Auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico de fls. 112/114. A autoria também ficou inconteste, pois o próprio réu confessou que estava transportando a droga e que receberia mil reais para fazer isso. Alegou que estava passando por necessidade e uma pessoa ofereceu dinheiro para que trouxesse a droga. A confissão do réu foi confirmada pelo depoimento do investigador César e Guarda Municipal Danilo. César disse que receberam denúncia de que um Fiat/Doblo estria vindo de Bragança com grande quantidade de droga. A denúncia foi pessoal, mas o informante não quis se identificar. Foram tentar localizar o veículo e ele foi abordado. Acharam droga no veículo do réu. As embalagens eram idênticas às apreendidas em outras ocasiões. A droga seria entregue para Fábio Castelo. O GM Danilo confirmou o que foi dito por César e que realmente encontraram grande quantidade de droga no veículo do acusado. O réu já é conhecido e confirmou que pegou a droga próximo à Santer em Bragança Paulista. Assim, verifica-se que a prova é robusta e cabal em relação à existência do delito e sua autoria por parte do acusado. A condenação se impõe. Passo à aplicação da pena. Analisando-se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a grande quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, 997 (novecentos e noventa e sete) porções de cocaína, embora seja o réu primário, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa no valor mínimo de lei. O réu confessou espontaneamente o delito de tráfico, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto) totalizando 05 anos de reclusão e mantendo 500 (quinhentos) dias multa no valor mínimo legal, já que não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo. Não existem circunstâncias agravantes, nem causa de aumento de pena. O réu não preenche os requisitos do §4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos para redução da pena, tendo em vista a grande quantidade de droga que estava transportando, demonstrando que o réu efetivamente fazia do transporte de drogas seu meio de vida, fato afirmado por ele próprio, já que não estava trabalhando e viu nesse comércio de drogas uma forma de ganhar dinheiro. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. O réu não poderá apelar em liberdade, pois ainda persistem os motivos ensejadores de sua prisão preventiva. Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e condeno DANILO DORTA GOMES, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa no valor mínimo legal. Expeça-se mandado de prisão. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu e determino sua

reversão ao FUNAD, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, cumulado com o artigo 91, inciso II, alínea b do Código Penal. Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e execute-se a pena de multa. Dada e publicada em audiência. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. O prazo para eventual interposição de recurso de apelação iniciar-se-á com o término do prazo concedido para a regularização das gravações. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Nada Mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Pedro Perez Garcia Neto), escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MM.(^a) JUIZ(A) NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA